



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y Juezas de Cámara, Dras. Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gomez, a fin de tratar el expediente caratulado: **"AGUIRRE, ROBERTO VICENTE CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 5091/2023/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZ DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 27/03/2024, contra la sentencia del 21/03/2024.

El recurso se concede el día 08/04/2024, expresa agravios ANSES el 09/05/2024, contesta la parte actora el 13/05/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 31/04/2024.

II- a) Que, agravia a la demandada que se haya declarado la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020. Mantiene la reserva del caso federal.

b) La parte actora contesta agravios, rebate los argumentos de su contraria y solicita que se rechace el recurso de apelación interpuesto. Hace reserva del caso federal.

Fecha de firma: 16/08/2024

Alta en sistema: 19/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37969390#422899612#20240816090558739

III- Que el actor, titular de un beneficio previsional otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por movilidad de sus haberes.

La Sra. Juez a-quo, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y declaró la inconstitucionalidad de los Decs. 163, 495, 542, 692 y 899 del 2020. Dispuso que las sumas adeudadas devengarán intereses conforme la tasa pasiva.

Declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 157/2018 e impuso las costas a la demandada, difirió la regulación de honorarios y tuvo presente la reserva del caso federal.

Contra dicha decisión se alza la parte apelante.

IV- Que, al abordar los planteos de la parte demandada en relación a la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020, este Tribunal, por mayoría de votos se expidió en los autos: "SABARDAN, MIGUEL ANGEL CONTRA A.N.S.E.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 8058/2019/CA1, sentencia del 09/04/2021), en los que sostuvo la inconstitucionalidad de los 3 decretos cuestionados, razón por la cual, corresponde remitirse a los fundamentos allí plasmados en honor a la brevedad y que pueden ser consultados en www.cij.gov.ar.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de la demandada y confirmar la sentencia dictada.

V- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VI- Que, corresponde regular los honorarios atinentes al letrado de la parte actora en el 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse al apoderado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO: I-... II-... III-...

IV- Que, respecto de la declaración de inconstitucionalidad de los Decretos 163/2020, 495/2020 y 542/20, conforme los fundamentos de la disidencia en la citada causa "SABARDAN", entiendo que debe admitirse el planteo y revocarse la sentencia apelada en este punto.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de la demandada y dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163, 495 y 542 del 2020.

V- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia en el orden causado atento el modo en



que se resuelve y lo previsto en el último párrafo de la norma citada.

VI- Que, corresponde regular los honorarios atinentes al letrado de la parte actora en el 30% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse al apoderado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZ DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:

Se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia dictada.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Se regulan los honorarios atinentes al letrado de la parte actora en el 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse al apoderado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, adhiere al voto precedente.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Se hace lugar al recurso de apelación de la parte demandada y se deja sin efecto la declaración de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

inconstitucionalidad de los decretos 163, 495 y 542 del 2020.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente en el orden causado atento el modo en que se resuelve y conforme lo establecido en el art. 36, última parte, de la ley 27.423.

Se regulan los honorarios atinentes al letrado de la parte actora en el 30% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse al apoderado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DISIDENCIA

Fecha de firma: 16/08/2024

Alta en sistema: 19/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37969390#422899612#20240816090558739

SENTENCIA

Paraná, 16 de agosto de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de primera instancia.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Regular los honorarios atinentes al letrado de la parte actora en el 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse al apoderado de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DISIDENCIA

Fecha de firma: 16/08/2024

Alta en sistema: 19/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37969390#422899612#20240816090558739